

1502278-03.2021.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... um caderno com anotações típicas de tráfico de drogas.

O réu, ouvido em juízo, disse estava passando dificuldade financeira e foi vender as drogas. Estava com dívidas.

O acusado confessou a posse dos entorpecentes aos policiais. Ademais, foi encontrado em sua residência um caderno com apontamentos típicos do tráfico de drogas.

Convém apontar que depoimentos de agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502278-03.2021.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502278-03.2021.8.26.0538

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311456/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 21410350 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 124/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2311456 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

MATHEUS MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Ambrogio Margutti, nº 72, Centro, nesta comarca, MATHEUS MOREIRA

DA SILVA, qualificado à fl. 6, tinha em depósito, para fins de traficância, 31 (trinta e uma) porções de maconha, com peso de 43,77g (quarenta e três gramas e setenta e sete centigramas), 28 porções de cocaína, com peso de 19,53g (dezenove gramas e cinquenta e três centigramas) e 12 porções de crack, com peso de 1,94g (um grama e noventa e quatro centigramas), substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, auto de constatação preliminar de fl. 26 e fotografia de fl. 25), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 61/62).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial (fls. 56/58), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

Wanderley Fernandes Martins Júnior, ouvido em juízo, disse que, no dia dos fatos, fizeram uma campana descaracterizada, em razão de denúncias de tráfico no local.

Uma pessoa com características de usuário adquiriu algo do réu. Conseguiram visualizar o acusado escondendo as drogas em um cano de uma residência e entregando a um usuário. Com o réu, tinha R\$ 34,00, além das drogas descritas na exordial acusatória. Matheus não ofereceu resistência e, na casa dele, foi encontrado um caderno com anotações típicas de tráfico de drogas.

O réu, ouvido em juízo, disse estava passando dificuldade financeira e foi vender as drogas. Estava com dívidas.

O acusado confessou a posse dos entorpecentes aos policiais. Ademais, foi encontrado em sua residência um caderno com apontamentos típicos do tráfico de drogas.

Convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indicio de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o acusado vem praticando o tráfico de drogas de forma regular, tendo sido processado inúmeras vezes pelo mesmo crime. Além disso e mais importante, tratava-se de mercancia de entorpecentes em nível mais sofisticado do que o normal, já que o acusado possuía até anotações referente ao tráfico de drogas, consoante auto de apreensão e depoimento da autoridade policial. As circunstâncias do crime, desta forma, desbordam das ordinárias à espécie, de modo que majoro a pena em 1/6;

Na segunda fase, de rigor a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena no mínimo

legal.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, ressaltando que, na espécie, inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o réu responde outros processos por tráfico de droga (fls. 83/84), o que afasta a aplicação do benefício, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Seção. EREsp 1431091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).

Ademais, foi encontrado com o acusado um caderno com anotações típicas do tráfico de entorpecentes, o que indica que ele é traficante habitual, afastando o benefício do tráfico privilegiado.

Fixo, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, esta última no mínimo legal.

Mantenho a custódia cautelar do acusado, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação, valendo destacar que o réu possui inúmeros apontamentos criminais (fls. 83/84).

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Expeça-se guia provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA